

1520547-84.2020.8.26.0228
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 17ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 18/05/2022
... Central Criminal – Barra Funda, por crime de tráfico de drogas; trânsito em julgado para a defesa em 23/10/2013;
Processo 0066896- 75.2000.8.26.0050, na 8ª Vara Criminal do do Foro Central Criminal – Barra Funda, por crime de roubo e extorsão;
CONDENAÇÃO 0084322- 32.2002.8.26.0050, na 9ª Vara Criminal do Foro Central Criminal – Barra Funda, por crime de tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
17ª Vara Criminal
Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520547-84.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1520547-84.2020.8.26.0228
Classe – Assunto:
Inquérito Policial - Furto Qualificado (COVID-19)
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2240860/2020 - 01º D.P. SE, 13854268 - 01º D.P. SE, 2433/20/101 - 01º D.P. SE, 2240860 - 01º D.P. SE
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MACIEL MOURA DO COSTA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Simone Candida Lucas Marcondes

Vistos.

MACIEL MOURA DO COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso II (mediante escalada) c.c. o Art.14, inciso II, e c.c. o art.61, inciso II, letra “j”, todos do Código Penal c.c. DL 06, de 20.03.2020, porque no dia 29 de setembro de 2020, por volta das 09:35 hora, nas dependências do estabelecimento comercial “Ed Auto Peças”, localizado na Rua Lavapés, nº 36, Liberdade, São Paulo/SP, Maciel Moura Do Costa, foto fls.24/28, desempregado, qualificado às fls.08, tentou subtrair, para si, mediante escalada, kit de retificação para motor, avaliado em R\$3.600,00, da empresa vítima, representada por Thiago Pires Santos, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

Segundo apurou-se, Maciel, resoluto à prática de crime patrimonial, dirigiu-se até o local dos fatos para subtrair bens de propriedade da vítima e, mediante escalada de muro, acessou o interior do estabelecimento vítima, pelo telhado. Neste contexto, logo após ter subtraído o kit de retificação para motor da vítima e colocado dentro de um saco plástico, foi flagrado dentro do aludido estabelecimento por Thiago, filho do proprietário, que trabalha no local e tinha chegado para iniciar suas atividades.

Ainda narra a denúncia que o acusado, ao perceber a presença de Thiago, correu para o interior da loja e abandonou o saco plástico que trazia consigo, no qual foi encontrado o kit de retificação de propriedade da empresa vítima. Acionada a polícia, em revista pessoal feita no denunciado, foi encontrada uma faca em posse deste.

Ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, o denunciado negou a prática criminosa (fls.15).

Recebida a denúncia (fls.91), o réu não foi localizado para citação, tendo sido decretada sua prisão preventiva (fl. 108/109). O réu foi citado (fls.124/125) e apresentou resposta a acusação (fl.128). Mantido o recebimento da denúncia, durante a instrução processual houve colheita de prova oral com a oitiva da vítima duas testemunhas de acusação. O réu foi interrogado ao final. As partes debateram. O Ministério Público requereu a parcial procedência da ação, requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia, afastando-se a qualificadora da escalada. A Defesa requereu a absolvição do acusado e aduziu teses subsidiárias.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal merece ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e prova oral colhida.

A autoria também restou plenamente comprovada nos autos.

O réu admitiu os fatos. Disse que tem condenação por furto. Estava em situação de rua e trabalhava com reciclagem.

A vítima Thiago afirmou que é filho do proprietário do estabelecimento. Pela manhã, entrou no local e viu o réu, tendo ligado para a polícia. Ele deixou uma sacola no local. Depois de um tempo deu falta de outros objetos, os quais acredita que possam ter sido subtraídos em outras viagens do réu durante à noite.

O Policial militar Anderson afirmou que a vítima informou que tinha escutado um barulho em varredura no interior do estabelecimento. Afirmaram que entraram no local e quando subiram na laje encontraram o réu enrolado em um plástico azul e com uma sacola. Em revista pessoal foi verificado que na sacola tinha algumas peças da empresa.

O Policial militar Elton afirmou que foram acionados pela vítima e ele disse que ao abrir a loja viu que tinha sido invadida. O réu estava embaixo de uma lona e disse que estava dormindo e iria efetuar furtos de fios no local. Tinha uma sacola com algumas peças ao lado.

Como se vê, há prova nos autos, produzida sob o crivo do contraditório, da tentativa do crime de furto, não havendo qualquer dúvida de que o réu efetivamente o cometeu, como confessou em Juízo, e ainda ante o depoimento coerente e harmônico da vítima e testemunhas.

Quanto à qualificadora do delito, consoante bem consignou a d. representante Ministerial, observo que não há comprovação da escalada, eis que o local não fora vistoriado, não sendo produzida prova pericial nesse sentido, e a qualificadora também não fora comprovada de forma supletiva por qualquer outro meio de prova. Desta feita, há prova apenas da prática de tentativa de furto simples.

Passo a fixar a pena.

Na primeira fase, atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, observo que o acusado possui extensa ficha criminal, como se observa de sua folha de antecedentes e certidão criminal, ostentando cinco condenações: CONDENAÇÃO 0033342-52.2000.8.26.0050, na 18ª Vara Criminal do Foro Central Criminal – Barra Funda, por crime de roubo qualificado;

CONDENAÇÃO 0056601- 27.2010.8.26.0050, na 20ª Vara Criminal do Foro Central Criminal – Barra Funda, por crime de tráfico de drogas; trânsito em julgado para a defesa em 23/10/2013;

Processo 0066896- 75.2000.8.26.0050, na 8ª Vara Criminal do do Foro Central Criminal – Barra Funda, por crime de roubo e extorsão;

CONDENAÇÃO 0084322- 32.2002.8.26.0050, na 9ª Vara Criminal do Foro Central Criminal – Barra Funda, por crime de tráfico de drogas;

CONDENAÇÃO 0089954- 39.2002.8.26.0050, na 4ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda, por crime de roubo.

Consoante folha de antecedentes e certidão criminal o réu possui cinco condenações, por crimes praticados anteriormente aos destes autos, três das quais estão sendo consideradas como maus antecedentes, além de uma condenação por furto por fato cometido posteriormente a estes autos. Por este motivo, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, observo que o réu é reincidente, possuindo duas condenações anteriores com trânsito em julgado, cujas penas foram extintas em 14/12/2018 (fl. 87) consoante folha de antecedentes e certidão criminal. Tendo em vista o número de condenações, compenso apenas uma delas com a atenuante da confissão espontânea, e aumento a pena de 1/6, no que resulta 1 ano, 6 meses e 20 dias e 15 dias-multa.

Com relação à agravante pleiteada pelo Ministério Público, prevista no artigo 61, II, 'j', do Código Penal, observo que, em que pese o Estado brasileiro tenha decretado estado de calamidade pública em data anterior aos fatos narrados na inicial, em decorrência da pandemia da doença COVID-19, deve-se consignar que a natureza de tal calamidade em nada facilita, em princípio, a execução ocasional de todo e qualquer crime, não se vislumbrando a aplicação genérica da agravante em debate em toda e qualquer condenação criminal, exigindo-se um efetivo nexo causal entre a prática delitiva e a maior facilidade para a perpetração do delito, o que, no caso em tela não resultou demonstrado. O réu praticou o delito na via pública, pouco ou nada influenciando que o fato tenha ocorrido durante a pandemia, sendo forçoso admitir que não ficou delineado o nexo causal entre a pandemia de COVID-19 e o crime.

Nesse sentido:

“O Código Penal manda agravar a pena quando o agente se aproveita de especiais situações para a prática do crime, perpetrando-o em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou outra calamidade pública semelhante. Embora não tendo provocado tais situações, o agente se vale das facilidades que dela decorrem: dificuldades de policiamento, menor cuidado da vítima etc. (DELMANTO, Celso; DELMANTO, Roberto; DELMANTO JR, Roberto, DELMANTO, Fabio M. de Almeida. Código Penal Comentado. 9ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 271). (grifos nossos)”.

Na terceira fase, em razão da tentativa, e considerando o iter criminis percorrido, no qual o réu já havia separado os objetos numa sacola para a subtração, diminuo a pena de 1/3, resultando em 1 ano e 13 dias e 10 dias-multa.

Em função dos péssimos antecedentes criminais, e da múltipla reincidência do réu, estabeleço o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento da pena.

Também por conta dos péssimos antecedentes e da reincidência, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de conceder sursis.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR MACIEL MOURA DO COSTA, com qualificação nos autos, como incurso no artigo 155, caput, c.c. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano e 13 dias de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, estabelecido o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena.

O acusado não poderá apelar em liberdade porque, preso em flagrante, foi beneficiado com a liberdade provisória, a qual foi revogada tendo em vista que não cumpriu suas condições e mudou de endereço sem comunicar o Juízo, não sendo mais localizado até a prisão. Além disso, ostenta maus antecedentes e é reincidente, sendo necessária a manutenção da prisão para garantia da ordem pública. A

necessidade da prisão agora se reforça ainda mais após a prolação de sentença condenatória, eis que certamente solto o acusado se furtará a aplicação da lei penal.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, eis que o réu possui outra condenação recente, sendo que o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão deverá ser aferido pelo Juízo das Execuções.

Recomende-se o réu no presídio onde se encontra recolhido.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA